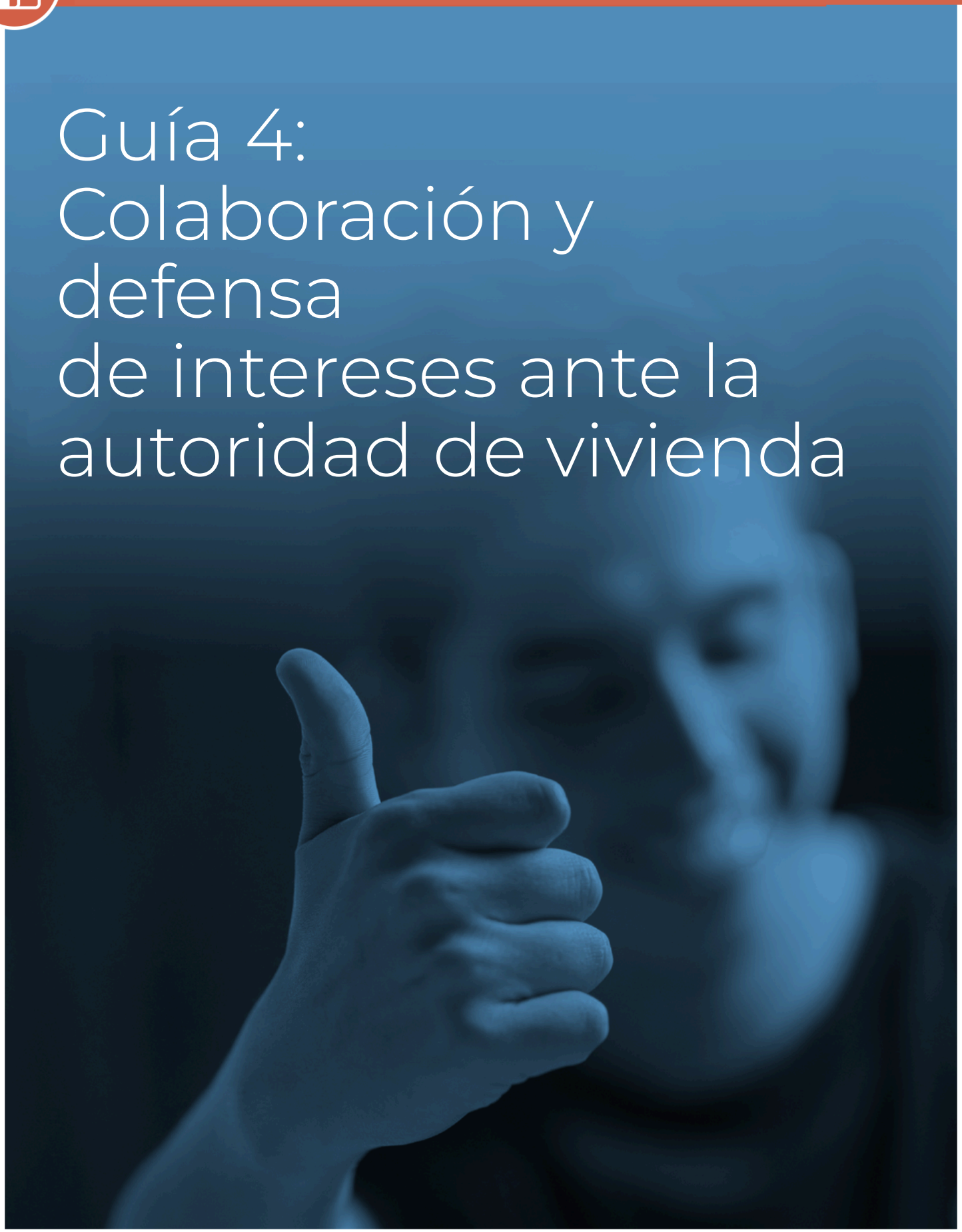
Guía 4: Colaboración y defensa de intereses ante la autoridad de vivienda



Índice

Colaboración y defensa de intereses ante la autoridad de vivienda 3

Evaluación de necesidades 3

Trabajar juntos 4

Colaboraciones entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda 6

Capacitación 6
El Plan de la autoridad de vivienda 7
Fondos de participación de inquilinos 7
Corporaciones de Gestión de Residentes 8
Memorandos de Entendimiento (MOU) 8
Programas de coordinación de servicios 8

Tácticas de defensa de intereses 9

Problemas de mantenimiento 9
Políticas de la autoridad de vivienda 9

Recursos 10



Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.

Crédito de la foto de portada: Johan Godínez en Unsplash

COLABORACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES ANTE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA

Muchos residentes se acercan a un consejo de residentes porque tienen preocupaciones inmediatas sobre su situación de vivienda o ideas para mejorarla. Los residentes de vivienda pública suelen querer un mantenimiento más atento, más seguridad, una comunicación más clara con los propietarios y programas que respondan mejor a sus necesidades. Participar en un consejo de residentes es la mejor manera de colaborar con la autoridad de vivienda y abogar ante ella por las cosas que le importan como residente.

La defensa de intereses del consejo de residentes ante la autoridad de vivienda a veces puede parecer conflictiva o tensa. Sin embargo, los residentes y las autoridades de vivienda comparten muchas metas: viviendas seguras, dignas y asequibles, oportunidades para los residentes y seguridad en la comunidad. A veces, tener un consejo de residentes puede ser el paso clave para desarrollar una relación más colaborativa.

> *"Las cosas se logran cuando los residentes están organizados y llegan con peticiones legítimas"*
>
> — ***Lynette Johnson**, coordinadora de servicios para residentes, Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles*



En este documento, el término "consejos de residentes" se refiere a los que tienen una junta debidamente elegida y siguen las pautas del HUD. Un consejo de residentes también puede llamarse consejo de inquilinos, asociación de inquilinos, asociación de residentes, organización de inquilinos/residentes u otro nombre. Para más información, consulte la ***Guía 1: Cómo organizar y dirigir consejos de residentes.***

Evaluación de necesidades

Lo primero que debe hacer el consejo de residentes antes de abogar ante la autoridad de vivienda es comprender las necesidades de los residentes. Para ello, puede hacer encuestas, organizar reuniones y tener conversaciones individuales.

Algunas preguntas que puede hacer:

- ¿Tiene problemas de mantenimiento en su apartamento? ¿Cuáles?
  - » ¿Ha presentado solicitudes de mantenimiento? ¿Cuánto tardan en responderle?
- ¿Hay políticas de la autoridad de vivienda que crea que deberían cambiar?
- ¿Hay programas o servicios que le gustaría tener en su comunidad? ¿O programas que podrían mejorar?
- ¿La autoridad de vivienda ha respondido a sus preguntas? Si no, ¿qué necesita saber?

Analice las respuestas que obtenga. A menudo, muchos residentes tendrán las mismas preocupaciones o ideas. En esos casos, la defensa de intereses por parte del consejo de residentes es una forma adecuada de obtener una respuesta. Cuando el consejo presenta los problemas y preocupaciones de manera organizada, todos salen ganando. Los residentes reciben apoyo para resolver sus problemas y la autoridad de vivienda cuenta con un proceso más ágil para recibir y

atender las preocupaciones comunes. Esto es especialmente cierto cuando hay problemas que afectan a toda la propiedad. El consejo de residentes puede plantear la preocupación en nombre de todos (en lugar de que muchas personas presenten la misma queja) y la autoridad de vivienda puede dar su respuesta o hacer el seguimiento en una reunión del consejo (en lugar de tener que responder a muchas personas sobre el mismo asunto). Así, tanto los residentes como la autoridad de vivienda ahorran tiempo.

"El HUD promueve la participación de los residentes y su intervención activa en todos los aspectos de la misión general y el funcionamiento de [la autoridad de vivienda]". (24 CFR parte 964.11)

Consulte la Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses para obtener más ideas.

Trabajar juntos

En muchos casos, los residentes y las autoridades de vivienda pueden trabajar juntos de forma productiva. Al reunirse con regularidad, conversar sobre ideas y problemas, resolver problemas y tomar decisiones juntos, el personal de la autoridad de vivienda y los líderes residentes generan confianza y cooperación. Los elementos clave para construir la relación son:

- **Conocerse:** averigüe por qué participan las personas y qué les gusta hacer fuera del trabajo o del consejo de residentes. Es una parte clave para generar confianza.
- **Participación constante:** que participen siempre las mismas personas permite que el grupo genere confianza y avance. Es importante que la autoridad de vivienda y el consejo de residentes tengan personas de contacto concretas para mantener la participación.
- **Reunirse con regularidad:** tener una reunión fija y periódica *(por ejemplo, el primer lunes de cada mes a una hora determinada)* garantiza que las reuniones sean constantes y se les dé prioridad. Si un mes no hay nada que tratar, siempre pueden cancelar la reunión o hacer una actividad para fortalecer el equipo.
- **Lograr resultados:** alcanzar metas y tener un impacto mantendrá a las personas interesadas y entusiasmadas con el grupo. Trabajen juntos para fijar metas grandes, pero divídanlas en metas a más corto plazo. Cuando el grupo logre algo en conjunto, tómense el tiempo de reconocerlo y celebrarlo.

Cuando la autoridad de vivienda y el consejo de residentes trabajan juntos, pueden:

Normas federales sobre vivienda pública: *Las regulaciones de vivienda pública se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (CFR).*

La mayoría de las normas sobre la participación de inquilinos están en el Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública.

24 CFR 964.100 *enlaza con la subsección sobre el papel del consejo de residentes. Haga clic en el enlace para leer las regulaciones en detalle.*

- **Mejorar la comunicación:** el consejo de residentes puede ofrecer un espacio para que la autoridad de vivienda reciba opiniones, comunique nuevas políticas y resuelva problemas. Se puede mejorar la administración, las condiciones de la vivienda y la seguridad de la comunidad teniendo una línea de comunicación clara y asegurándose de que ambas partes entiendan sus responsabilidades.

En el condado de Baltimore (Maryland), al principio la administración de cada edificio para personas mayores elaboraba por separado sus planes para frenar la propagación del COVID. En algunos edificios, los residentes consideraban que las políticas que prohibían las visitas iban demasiado lejos. El consejo de residentes jurisdiccional, la Junta Asesora de Residentes (RAB), reunió a todos los consejos de residentes para dar su opinión y presionar a la autoridad de vivienda para que elaborara un plan de acción uniforme, que incluyó el reparto de mascarillas y alimentos en los edificios para personas mayores. La RAB ofreció un espacio para que todos se reunieran a conversar sobre los problemas y elaborar políticas, incluidas formas seguras de permitir algunas visitas.

- **Resolver problemas en conjunto:** al reunir a los residentes, el consejo puede determinar qué problemas afectan a más personas, fijar prioridades y comunicarse directamente con la autoridad de vivienda para acordar un plan de acción.

En Charleston-Kanawha (Virginia Occidental), los consejos de residentes tienen dos reuniones mensuales: una solo de residentes y otra con la administración. En las reuniones con la administración, el consejo plantea los problemas que ha identificado y trabaja con la administración de la propiedad para encontrar soluciones. Por ejemplo, para atender las preocupaciones de seguridad, decidieron dónde mejorar la iluminación de la propiedad o instalar una cámara de seguridad. Si el consejo considera que un problema no se ha atendido como corresponde, un miembro de la Junta puede llevarlo a la reunión trimestral con el director ejecutivo de la autoridad de vivienda. Como los residentes y la administración conversan sobre el problema y sus posibles soluciones, el resultado responde mejor a las necesidades de los residentes.

- **Atender mejor las necesidades de los residentes,** lo que incluye traer mejores servicios a la comunidad. Los residentes son los expertos en las fortalezas y necesidades de su comunidad. A su vez, la autoridad de vivienda puede tener más contactos en la comunidad y más capacidad. Si se incluye a los residentes en la planificación, los servicios y programas que la autoridad de vivienda lleve a la comunidad probablemente responderán mejor a sus necesidades y deseos.

En St. Paul (Minnesota), se instalaron salas de computadoras gracias a una subvención ROSS. Cuando terminó la subvención, tuvieron que buscar la forma de mantenerlas en funcionamiento. Los consejos de residentes y la autoridad de vivienda tuvieron la idea de contratar a residentes, que reciben un estipendio, como asistentes informáticos. Cuando un residente reporta un problema técnico en la sala, la autoridad de vivienda asigna a un asistente informático, que usa sus conocimientos para resolverlo o remitirlo al departamento de informática.

- **Elaborar planes a largo plazo:** hay muchos ámbitos en los que la autoridad de vivienda y el consejo de residentes pueden trabajar juntos en políticas y planes a largo plazo. Sobre todo, esto puede hacerse mediante el proceso del Plan de la autoridad de vivienda. También puede ocurrir a nivel de la propiedad, especialmente si hay planes de reurbanización o modernización (probablemente, estos cambios formarían parte del Plan de la autoridad de vivienda). Tener una relación de trabajo sólida, basada en la confianza y en metas compartidas, permitirá que el grupo trabaje en conjunto para abordar asuntos más complejos.

En Chicago, los consejos de residentes y la junta asesora de toda la ciudad se reúnen periódicamente con la autoridad de vivienda. Durante el proceso de modernización, los residentes y la autoridad de vivienda pudieron apoyarse en las estructuras y relaciones que ya tenían. Los consejos de residentes participaron muy activamente en el proceso de reurbanización mediante grupos de trabajo con los desarrolladores y los proveedores de servicios, y garantizaron una política sólida sobre el derecho de los residentes a regresar. Los consejos incluso ayudaron a hacer el seguimiento de los residentes durante el proceso de reurbanización.

- **Trabajar para resolver conflictos:** los conflictos o desacuerdos entre la autoridad de vivienda y los residentes deben abordarse de forma proactiva. Esto significa, en la medida de lo posible, trabajar para resolver los desacuerdos antes de que se conviertan en un problema grave. Puede ser útil tener una reunión en persona para tratar un desacuerdo concreto y avanzar hacia soluciones. Si es necesario, recurran a un facilitador neutral que ayude a los grupos a conversar sobre el problema y a buscar una solución. Puede ser alguien de una organización comunitaria o del gobierno local. Los fondos de participación de inquilinos pueden usarse para pagar a un facilitador o mediador.

En St. Paul (Minnesota), los consejos de residentes reciben capacitación del Centro de Resolución de Disputas de Minnesota.

Colaboraciones entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda

El HUD anima a los residentes a "involucrarse y participar en la formulación general de políticas y en la dirección de las operaciones de la vivienda pública". Las regulaciones del HUD sugieren formas concretas en que la autoridad de vivienda y el consejo de residentes pueden colaborar, por ejemplo, mediante:


Capacitación


El Plan de la autoridad de vivienda


Fondos de participación de inquilinos


Corporaciones de Gestión de Residentes (RMC)


MOU (acuerdo escrito) entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda


Programas de coordinación de servicios

Capacitación

El HUD anima a las autoridades de vivienda a ofrecer capacitación a los residentes para que aprovechen mejor los programas del HUD y otras oportunidades. En las regulaciones, el HUD sugiere algunos temas de capacitación:

- Organización comunitaria y liderazgo;
- Capacitación en desarrollo organizativo para corporaciones de gestión de residentes y consejos de residentes;
- Políticas y programas de vivienda pública, derechos y responsabilidades; y
- Capacitación empresarial, planificación y habilidades laborales.

Sin embargo, se puede organizar capacitación sobre otros temas pertinentes. El HUD sugiere aprovechar los recursos locales para la capacitación, como organizaciones de residentes, colegios comunitarios, escuelas de formación profesional, el HUD, organismos federales y locales y organizaciones comunitarias.

En St. Paul (Minnesota), el personal de la autoridad de vivienda apoya a los consejos de residentes capacitando a los miembros de la Junta sobre sus funciones y responsabilidades, cómo dirigir reuniones y cómo llevar el control de los gastos y presentar los impuestos. Los tesoreros y secretarios de los consejos reciben capacitación individualizada sobre sus funciones específicas. La autoridad de vivienda contrata al Centro de Resolución de Disputas de Minnesota para capacitar a los consejos de residentes en resolución de conflictos y comunicación, de modo que puedan tener reuniones productivas y resolver sus diferencias de forma constructiva.

El Plan de la autoridad de vivienda

Las autoridades de vivienda deben preparar un "Plan" que se actualiza periódicamente. Algunas autoridades tienen un componente anual y uno quinquenal. El Plan establece las políticas de la autoridad de vivienda, por ejemplo:

- Cómo se selecciona a los residentes
- Cómo se determina el alquiler
- Los procedimientos de quejas
- Las políticas sobre mascotas
- Los tipos de vivienda que se ofrecen (como viviendas para personas mayores o con discapacidad)
- Los programas de la autoridad de vivienda (como los programas ROSS y FSS)
- Los cambios en la vivienda pública, como la conversión RAD

¡Todo esto afecta a los residentes! Los residentes pueden participar a través de una Junta Asesora de Residentes. Si no hay un consejo de residentes jurisdiccional, pero sí hay consejos en edificios individuales, asegúrese de que la autoridad de vivienda sepa que ustedes quieren participar. Aunque no forme parte de un consejo de residentes, puede solicitar el borrador del Plan y presentar comentarios para la audiencia pública.

Para más información, consulte la Guía 5: Juntas Asesoras de Residentes y el proceso del Plan de la autoridad de vivienda.

Fondos de participación de inquilinos

La autoridad de vivienda debe entregar a los consejos de residentes debidamente elegidos los fondos que recibe del HUD para la participación de inquilinos. Cuando el Congreso aprueba fondos suficientes, el monto debe ser de $25 por unidad ocupada al año: $15 destinados al consejo de resi-

dentes (o al consejo jurisdiccional) y $10 por unidad al año que la autoridad de vivienda puede usar para los costos relacionados con las actividades de participación de inquilinos (**24 CFR 964.150**). Si el Congreso aprueba menos fondos, el HUD puede proporcionar menos.

Los fondos de participación de inquilinos pueden usarse para ayudar a los residentes a establecer y gestionar un consejo de residentes, incluidas las elecciones, para apoyar al consejo en el cumplimiento de sus funciones y para fortalecer la capacidad de los consejos de residentes.



Para más información, consulte la Guía 9: Fondos de participación de inquilinos y la sección sobre Fondos de participación de inquilinos del kit.

Corporaciones de Gestión de Residentes

Las Corporaciones de Gestión de Residentes (RMC) son organizaciones que administran viviendas públicas y que están dirigidas por los residentes de la propiedad. Las RMC pueden asumir todas o algunas de las responsabilidades de administración de la propiedad. Si su consejo de residentes quiere asumir más responsabilidad sobre su vivienda, crear una RMC puede ser una buena opción.



Para más información, consulte la Guía 8: Corporaciones de Gestión de Residentes.

Memorandos de Entendimiento (MOU)

Las autoridades de vivienda y los consejos de residentes pueden trabajar juntos para definir su relación mediante el proceso de crear o actualizar un Memorando de Entendimiento (MOU). Se trata de un acuerdo legal entre ambos grupos que define su relación, incluido el apoyo que la autoridad de vivienda dará al consejo de residentes. El MOU garantiza que la autoridad de vivienda conozca su responsabilidad de involucrar a los inquilinos en la elaboración de sus políticas, y permite a los residentes definir cómo participarán en las decisiones sobre los planes de la autoridad de vivienda. El HUD exige que las autoridades de vivienda con 250 unidades o más tengan un MOU con el o los consejos de residentes, que se actualice al menos cada 3 años. Se recomienda a las autoridades más pequeñas que tengan un MOU, pero no están obligadas.



Para más información, consulte el Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda.

Programas de coordinación de servicios

El HUD ofrece programas que pueden financiar coordinadores de programas o de servicios para apoyar a los residentes de vivienda pública. El coordinador puede formar parte del personal de la autoridad de vivienda o, en ocasiones, ser empleado de una organización dirigida por residentes, como el consejo de residentes jurisdiccional.

El Programa de Subvenciones de Oportunidades y Autosuficiencia para Residentes (ROSS), el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS) y el programa Jobs Plus ofrecen oportunidades para que los residentes y la autoridad de vivienda trabajen juntos en la planificación de servicios y programas comunitarios.



Para más información, consulte la Guía 7: Capacitación de residentes y programas de autosuficiencia.

Tácticas de defensa de intereses

A menudo, los residentes ya han intentado obtener respuestas o resultados por su cuenta. Si no es así, ¡anime también a los miembros a defender sus propios intereses!

Problemas de mantenimiento

Asegúrese de que los residentes tengan los datos de contacto correctos para las solicitudes de mantenimiento, anímelos a documentar sus intentos de conseguir reparaciones y pídales que hagan seguimiento. También deben documentar el problema tomando fotos.

Políticas de la autoridad de vivienda

¿Cuál es la política o norma que preocupa a los residentes? ¿Es una política escrita? ¿Se aplica por igual a todos?

Cuando muchos residentes tienen los mismos problemas o hay problemas en toda la propiedad que no se resuelven, el consejo de residentes puede probar una serie de tácticas "escalonadas" para obtener resultados. Al escalar, el consejo empieza por la primera acción, la más directa. Si no da resultado, pasa al siguiente paso, centrándose por lo general en una persona o grupo que tenga influencia sobre la persona anterior.

Ejemplos de tácticas escalonadas:

- Escribir una carta conjunta en nombre del consejo de residentes dirigida a la autoridad de vivienda. Incluya los resultados de una encuesta sobre los problemas que tienen los residentes. (Asegúrese de tener el permiso de los residentes para compartir cualquier información que hayan dado al consejo).
- Solicitar que un representante de la autoridad de vivienda asista a una reunión del consejo de residentes. Prepárense con preguntas y preocupaciones concretas.
- Elaborar un informe para presentar a la autoridad de vivienda, a partir de una encuesta detallada de los problemas que hay que resolver en cada unidad.
- Plantear las preocupaciones ante la junta de la autoridad de vivienda en una de sus reuniones.
- Involucrar a los inspectores de vivienda o a otros funcionarios del gobierno local.
- Contactar al personal de atención a los electores de su representante y sus senadores en el Congreso.
- Contactar a funcionarios del HUD. Empiece por su oficina local (Field Office); el HUD tiene un mapa útil en **su sitio web**.

Recuerde que la meta es trabajar en cooperación con la autoridad de vivienda, y que las tácticas no deben elegirse solo para "avergonzar" o "ganar". Sin embargo, si el consejo de residentes hace esfuerzos que no dan resultado, puede ser el momento de probar otras tácticas.

¡También puede ser creativo en su forma de defender sus intereses! Hay muchas maneras de involucrar a los residentes, abogar y construir comunidad. Puede involucrar a los jóvenes, hacer arte, organizar eventos sociales e incluso hacer obras de teatro u otros medios.

Recursos

Código de Regulaciones Federales de EE. UU. (CFR) sobre la participación de los residentes en las operaciones de la autoridad de vivienda: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2011-title24-vol4/CFR-2011-title24-vol4-sec964-135. Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública, Participación de los residentes en las operaciones de gestión de la autoridad de vivienda.

Código de Regulaciones Federales de EE. UU. (CFR) sobre la capacitación de residentes: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2002-title24-vol4/CFR-2002-title24-vol4-sec964-140. Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública, Capacitación de residentes.

El sitio web del HUD ofrece recursos por estado, incluidos enlaces a oficinas de asistencia legal y organizaciones de asesoría en vivienda: **https://www.hud.gov/states**

Orientación del HUD sobre el uso de los fondos de participación de inquilinos. PIH 2021-16 (mayo de 2021): **https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PIH2021-16.pdf**

Capacitación de HUD Exchange: Running ROSS Step-by-Step (cómo gestionar ROSS paso a paso): **https://www.hudexchange.info/programs/ross/guide/collaboration-and-partnerships/what-is-a-ross-pcc/who-should-join/**

Informe del Urban Institute: Building Public Housing Authority Capacity for Better Resident Services (Fortalecer la capacidad de las autoridades de vivienda pública para mejorar los servicios a los residentes), por Sarah Gillespie y Susan J. Popkin (agosto de 2015): **http://kresge.org/sites/default/files/Building-Public-Housing-Authority-Capacity-for-Better-Resident-Services-1.pdf**